

MEMORIAL PARA SOMETER ENDOSO MUNICIPAL

Azure Development, Inc., en adelante Azure, solicita de esta agencia levantar el Permiso de Obras de Urbanización en el caso 2016-119818-PCU-001661. Para este caso, el 25 de octubre de 2016, la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) emitió una notificación de requisitos para la aprobación del permiso de urbanización del proyecto Punta La Bandera en Luquillo. En sus condiciones especiales, dicha notificación dispone que el peticionario, deberá cumplir con lo siguiente:

“[a]l momentos del levante tendrá que someter: Escrituras de agrupación, Resolución Corporativa, Evidencia de Incorporación, Carta de Autorización, Recomendaciones Finales y Actualizadas del DRNA, Instituto y Cuerpo de Ingenieros, Planos aprobando el deslinde, y Endoso del Municipio.”

Esta notificación de requisitos para la aprobación del permiso de urbanización surge como parte de un trámite posterior a la consulta de ubicación 1999-23-0705-JPU, que fue aprobada el 9 de noviembre de 2000, y que aún se encuentra vigente en virtud de la prórroga 2016-119818-PRR-012571, aprobada el 28 de junio de 2023.

En cumplimiento de la notificación del 25 de octubre de 2016, Azure gestionó la obtención del endoso del Municipio de Luquillo. El 20 de junio de 2017, se obtuvo el endoso municipal que expresa:

“...la Administración Municipal de Luquillo no tiene reserva alguna en avalar el proyecto en cuestión, sujeto al fiel cumplimiento de todas las leyes y reglamento estatales y municipales vigentes.”

El endoso municipal fue firmado por el alcalde Jesús G. Márquez Rodríguez, quien continúa en su puesto al presente, y expresó con claridad la política pública municipal relacionada al proyecto de Azure. Para este endoso, el Municipio no estableció una fecha de vencimiento por lo que se presume válido y vigente. Azure no



ha recibido comunicación alguna del alcalde o sus oficinas modificando o revocando el endoso municipal.

Por otro lado, como se dispone en la notificación del 25 de octubre de 2016, el requisito para el permiso solicitado es someter el endoso municipal. Es decir, a diferencia de las recomendaciones finales y actualizadas del DRNA, Instituto y Cuerpo de Ingenieros, no es necesario actualizar el endoso municipal, ya que no es un requisito del Reglamento Conjunto Para la Evaluación y Expedición de Permisos Relacionados al Desarrollo, Uso de Terrenos y Operación de Negocios, Reglamento Núm. 9473 de 16 de junio de 2023, ni del Código Municipal de Puerto Rico, Ley Núm. 107 de 13 de agosto de 2020, según enmendada. Ambos documentos no establecen que el endoso municipal deba actualizarse o tenga una fecha de vencimiento.

La facultad de aprobar el permiso o realizar una actuación administrativa en el presente caso es de la Oficina de Gerencia de Permisos. Habiéndose cumplido con los requisitos establecidos en la notificación de aprobación del 25 de octubre de 2016, procede la aprobación del permiso solicitado.



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

Municipio de Luquillo
OFICINA DEL ALCALDE



20 de junio de 2017

Sr. Alfonso Valdés
Presidente
Azure Development, Inc.
PO Box 191937
San Juan, PR 00919

ENDOSO PROYECTO PUNTA LA BANDERA - BO. MATA DE PLÁTANO-LUQUILLO

Estimado señor Valdés:

Saludos cordiales.

Me dirijo a usted con el propósito de reafirmar el endoso de la Administración Municipal de Luquillo al proyecto de epígrafe, que fuera avalado desde el 25 de noviembre de 2008.

Este proyecto, según se explica, tendría como base un riguroso plan de mitigación y contribuiría al desarrollo del turismo médico en nuestro Municipio, actividad que es cónsona con el compromiso de nuestra Administración de ofrecerle a nuestros constituyentes y visitantes una cada día mejor calidad de vida.

Por las razones antes expuestas, la Administración Municipal de Luquillo no tiene reserva alguna en avalar el proyecto en cuestión, sujeto al fiel cumplimiento de todas las leyes y reglamento estatales y municipales vigentes.

Cordialmente,

Jesús G. Márquez Rodríguez
Alcalde

JGMR/wsd



PO Box 1012 LUQUILLO, PUERTO RICO 00773 PHONE: +1 (787) 889-2525 X224 FAX: +1 (787) 889-8260
EMAIL: WILIRIS.SALGADO@LUQUILLO.GOBIERNO.PR WEB: WWW.LUQUILLO.PR

Capital del Sol